

심판불필요처분기준 용어의 의미와 예시

관련조문	용어	의미와 예시
제46조 제1항 각 호외의 단서	“중대한 과실”	○ 의미: 선박의 운항 및 선박과 관련한 제 법령 또는 선원의 일상적인 업무에 대한 주의 의무를 현저하게 태만히 한 경우 ○ 예시 - 항법 미준수, 음주운항 등의 모든 법령을 위반한 경우 - 선박이 좁은 수로를 지나갈 때 등 선박에 위험이 생길 염려가 있는 때 당직항해사가 이 사실을 선장에게 보고하지 않은 경우
제46조 제1항 제1호 가목	“가벼운 손상”	○ 의미: 스스로 운항이 가능하고 큰 수리를 필요로 하지 않는 경우 ○ 예시 - 외판의 단순한 굴곡이 발생한 경우 - 외판의 파공으로 침수가 발생하더라도 자력운항이 가능하고 선박 감항성에 위험을 주지 않는 경우
제46조 제1항 제1호 나목	“가벼운 손상”	○ 의미: 본래의 기능이 유지되거나 운용을 위해 별도 큰 수리를 필요로 하지 않는 경우 ○ 예시 - 부두 접촉의 경우, 완충재 등 일부분 손상이 있으나 부두 운용에 아무런 지장이 없는 경우 - 표지시설 접촉의 경우, 표지시설의 위치이동이 없고 항행·안전 정보제공 기능이 지속 유지되는 경우
제46조 제1항 제1호 다목	“가벼운 손상”	○ 의미: 스스로 운항이 가능하고 큰 수리를 필요로 하지 않는 경우 ○ 예시 - 외판의 단순한 굴곡이 발생한 경우 - 외판의 파공으로 침수가 발생하더라도 자력운항이 가능하고 선박 감항성에 위험을 주지 않는 경우 - 프로펠러가 굴곡된 경우
제46조 제1항 제1호 라목	“관련기기에 경미한 손상”	○ 의미: 관련기기의 기본 성능에 영향을 주지 않은 경우 ○ 예시 - 주기관 주요부품(크랭크 축, 피스톤, 실린더 등)에 손상이 없는 경우 - 해당 기기의 직접운전에 큰 지장이 없고 자체 수리로 운용이 가능한 경우
제46조 제1항 제1호 마목	“주기의 운전에 지장이 없는 것.”	○ 의미: 주기운전에 영향이 없는 단순 보기류의 손상이 발생한 경우 ○ 예시 - 펌프류, 통풍기, 연료·윤활유 청정기, 연접봉, 보일러의 일부 손상이 발생한 경우
제46조 제1항 제1호 바목	“손상이 경미”	○ 의미: 자체수리가 가능한 손상 및 선박운항과 직접 관련이 없는 곳에서 부분적으로 손상이 발생하여 다른 곳으로 전이되지 않은 경우 ○ 예시 - 기관실 내 전선 단락으로 화재가 발생하였으나 자체 초기진화 및 수리 후 자력 운항이 가능한 경우 - 선원침실에서 담뱃불로 화재가 발생했으나 자체 진화 되고 피해가 확산되지 않은 경우
제46조 제1항 제1호 바목	“항행에 지장을 주지 아니한 것”	○ 의미: 외판·갑판 및 선내 시설 등에 손상 또는 소손이 생겼음에도 항행이 위험하지 않은 경우 ○ 예시 - 기관실 내 전선 화재가 발생했으나 주기관 운전이 가능하여 항행이 위험하지 않은 경우 - 조타실에 화재가 발생했으나 선박조종에 지장이 없는 경우
제46조 제1항 제1호 사목	“선박의 항행에 중대한 지장이 없는 것”	○ 의미: 선박의 감항성에 영향이 없고 예정된 항해를 완료하는데 지장이 없는 경우 ○ 예시 - 해당 속구 없이도 예정항해를 종료할 수 있고 다음 항만에서 수리·구입해도 되는 경우
제46조 제1항	“자력항행은 불가능하나 그 손상정	○ 의미: 부속품의 신환(新換)과 같은 간단하게 수리할 수 있고 손상원인이 노후, 탈락 등과 같이 명확한 경우

제2호	도가 비교적 경미하고 또한 원인이 간명한 것”	○ 예시 - 추진기의 고정용 볼트가 절손·탈락되어 선박추진이 불가능한 경우 - 주기관 시동모터 손상, 축전기 방전 등으로 주기관 운전이 불가능한 경우
제46조 제1항 제3호	“원인이 간명한 것”	○ 의미: 복잡하지 않고 명백히 규명되는 한가지 이유로 발생한 경우 ○ 예시 - 단순 기관고장, 일방적인 충돌, 좌초 사고 등 조사만으로 원인 규명이 가능한 경우
제46조 제1항 제4호	“부상의 정도가 경미한 것”	○ 의미: 1개월 미만의 입원비용이 필요한 경우 ○ 예시 - 가벼운 찰과상이나 타박상, 염좌 등의 부상인 경우
제46조 제1항 제5호	“부유물감김의 정도가 경미”	○ 의미: 예정된 항해를 완료할 수 없는 사고로서 사고원인이 간명한 경우 ○ 예시 - 패어망, 페로프 등 부유물이 선저에 접촉하였거나 키, 추진기 등에 감겨 항해를 할 수 없는 경우
제46조 제1항 제8호	“심판의 실익이 없는 것으로 인정되는 것”	○ 의미: 우리나라의 이익을 해치지 않고 해양사고 재발방지를 위한 목적으로 심판을 할 필요가 없는 경우 ○ 예시 - 외국해기사 면허를 가진 해양사고관련자가 일으킨 외국선박의 단독 또는 외국선박 간의 사고로서 그 결과로 인해 우리나라의 해양, 환경, 안전에 피해가 크지 않은 경우
제46조 제1항 제10호	“원인이 간명하여 심판의 실익이 없다고 인정되는 것”	○ 의미: 복잡하지 않고 명백히 규명되는 한가지 이유로 발생한 경우 ○ 예시 - 단순 과공이나 선체 노후에 따른 침몰·좌초 사고인 경우 - 외부의 일방적 충돌 사고인 경우 - 계류색 절단에 따른 표류에서 비롯된 침몰·좌초 사고인 경우
제46조 제2항	“원인이 간명하거나 심판의 실익이 없다고 판단되는 사건”	○ 의미: 불필요처분의 세부기준에 적용되지 않더라도, 조사만으로 원인 규명이 가능한 경우